CONTRATS CLIENTS

Contrat de gestion des réseaux sociaux

Réf. AE-CTR-04 · Version 1.0, octobre 2026

Contrat n° Numéro du contrat

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite » ou « le Prestataire »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « le Client ».

Article 1. Objet

Le Client confie à Agence Elite la gestion de sa présence sur les réseaux sociaux (« community management »), dans les conditions définies ci-dessous. Agence Elite conçoit, rédige, illustre, programme et publie des contenus pour le compte du Client, anime ses communautés et rend compte des résultats.

Article 2. Réseaux concernés

Réseau	Compte du Client	Inclus
Facebook	Nom ou lien de la page	Oui / Non
Instagram	Nom du compte	Oui / Non
LinkedIn	Nom de la page	Oui / Non
TikTok	Nom du compte	Oui / Non
Autre réseau	Nom du compte	Oui / Non

L'ajout d'un réseau en cours de contrat fait l'objet d'un avenant.

Article 3. Durée

Le contrat prend effet le Date de début pour une durée initiale de **Nombre** **mois**. Il se renouvelle ensuite par périodes de Nombre mois, sauf dénonciation par écrit au moins trente (30) jours avant l'échéance.

Article 4. Contenu de la prestation

4.1 Stratégie et ligne éditoriale

Au démarrage, Agence Elite réalise un état des lieux des comptes du Client et propose une ligne éditoriale : objectifs, cibles, ton, thèmes, fréquence de publication. Ce document est validé par le Client avant le début des publications.

4.2 Publications

Agence Elite réalise **Nombre** **publications par mois**, réparties comme suit :

Type de contenu	Nombre par mois
Publications illustrées (visuel et texte)	Nombre
Vidéos courtes ou « reels »	Nombre
Stories	Nombre
Autre format	Nombre

Les publications non utilisées dans le mois du fait du Client (absence de validation, absence d'informations) ne sont pas reportées, sauf accord d'Agence Elite.

Les tournages, séances photo et vidéos élaborées ne sont compris que si le devis les prévoit.

4.3 Animation et modération

Agence Elite répond aux commentaires et messages courants selon les consignes du Client, Nombre jours par semaine, pendant les heures ouvrées. Elle masque ou signale les contenus injurieux ou illicites. Les questions sensibles (réclamations, litiges, prix particuliers, crises) sont transmises au Client, qui décide de la réponse.

4.4 Rapports mensuels

Avant le Jour de chaque mois, Agence Elite remet au Client un rapport sur le mois écoulé comprenant :

- les publications réalisées ;
- l'évolution du nombre d'abonnés ;
- la portée, les interactions et les publications les plus performantes ;
- les résultats des campagnes publicitaires, le cas échéant ;
- des recommandations pour le mois suivant.

Article 5. Validation des contenus

Agence Elite soumet au Client un calendrier éditorial pour le mois suivant au plus tard le Jour de chaque mois, avec les textes et visuels proposés.

Le Client valide ou demande des modifications dans un délai de **Nombre jours ouvrés**. Chaque publication donne droit à Nombre série(s) de corrections.

À défaut de réponse du Client dans ce délai, les contenus sont réputés validés et peuvent être publiés, sauf pour les contenus mentionnant des prix, des promotions ou des engagements, qui exigent toujours une validation expresse.

La validation se fait par écrit (e-mail, message WhatsApp ou outil de validation partagé). Le Client désigne la personne habilitée à valider : Nom et coordonnées du valideur.

Article 6. Budget publicitaire

Le budget consacré aux publicités payantes sur les réseaux sociaux (« sponsorisation ») est **distinct** des honoraires d'Agence Elite.

- Budget mensuel prévu : Montant en FCFA FCFA, ou selon les campagnes validées par le Client.
- Paiement : directement par le Client aux plateformes, avec son propre moyen de paiement / avancé par Agence Elite et refacturé au Client sur justificatif, avec des frais de gestion. Frais de gestion, le cas échéant : Pourcentage %.
- Agence Elite ne lance aucune campagne payante sans accord écrit du Client sur le budget, la durée et la cible.

La gestion des campagnes publicitaires (création, ciblage, suivi) est incluse dans les honoraires / facturée par campagne. Prix par campagne, le cas échéant : Montant en FCFA FCFA.

Les résultats d'une campagne dépendent des plateformes et du public. Agence Elite ne garantit pas un nombre précis d'abonnés, de clics ou de ventes.

Article 7. Accès aux comptes

Le Client reste **seul titulaire** de ses comptes et pages. Il donne à Agence Elite un accès de gestion, de préférence par l'ajout d'un rôle d'administrateur, d'éditeur ou de gestionnaire dans les outils des plateformes, plutôt que par la communication de son mot de passe personnel.

Agence Elite s'engage à :

- utiliser ces accès uniquement pour la prestation ;
- ne pas modifier les paramètres essentiels (nom, propriétaires, moyens de paiement) sans accord du Client ;
- conserver les identifiants confidentiels et signaler toute anomalie de sécurité.

Le Client s'engage à activer la double authentification sur ses comptes lorsque c'est possible. À la fin du contrat, il retire les accès d'Agence Elite, qui confirme par écrit ne plus détenir d'identifiants.

Agence Elite n'est pas responsable des décisions des plateformes (suspension de compte, baisse de visibilité, changement de règles), sauf si elles résultent d'un manquement de sa part.

Article 8. Obligations du Client

Le Client s'engage à :

- fournir les informations, photos, logos et actualités utiles à la création des contenus ;
- informer Agence Elite de ses événements, promotions et contraintes ;
- garantir qu'il dispose des droits sur les éléments qu'il fournit (droit d'auteur, droit à l'image des personnes photographiées) ;
- respecter les délais de validation ;
- payer les honoraires et le budget publicitaire.

Article 9. Prix et paiement

Les honoraires sont fixés à **Montant en FCFA FCFA HT / TTC par mois**, payables d'avance au début de chaque mois, dans un délai de Nombre jours après réception de la facture.

Frais de démarrage (état des lieux, ligne éditoriale, création des gabarits) : Montant en FCFA ou « inclus ».

Moyens de paiement : Mobile Money (Numéro Mobile Money d'Agence Elite), virement (à compléter : banque et RIB, compte n° Numéro de compte) ou espèces contre reçu.

En cas de retard de paiement, Agence Elite peut suspendre les publications après une relance restée sans effet pendant huit (8) jours.

Article 10. Propriété intellectuelle

Après paiement des honoraires du mois correspondant, le Client peut utiliser librement les textes et visuels créés pour lui, sur ses réseaux sociaux et ses autres supports de communication, pour le monde entier et pour la durée légale de protection.

Les fichiers sources, gabarits et éléments préexistants d'Agence Elite restent sa propriété, sauf cession prévue au devis. Les photos, musiques et polices issues de banques ou de bibliothèques tierces sont utilisées selon leurs licences, qui peuvent limiter leur usage aux réseaux sociaux.

Agence Elite peut présenter les contenus réalisés dans son portfolio, sauf refus écrit du Client.

Article 11. Confidentialité

Chaque Partie garde confidentielles les informations de l'autre, en particulier les identifiants, les statistiques non publiques et les projets commerciaux, pendant le contrat et trois (3) ans après sa fin.

Article 12. Données personnelles

Dans le cadre de la modération et de la réponse aux messages, Agence Elite peut avoir accès à des données personnelles des abonnés et clients du Client. Le Client est responsable de ces traitements ; Agence Elite agit en qualité de sous-traitant. Elle n'utilise ces données que pour la prestation, ne les extrait pas pour d'autres usages et ne les conserve pas après la fin du contrat.

Les Parties respectent la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, le RGPD et la loi Informatique et Libertés.

Article 13. Responsabilité

Agence Elite est tenue d'une obligation de moyens. Elle n'est pas responsable des contenus validés par le Client, des informations inexactes qu'il fournit, ni des réactions du public. Sauf faute lourde ou intentionnelle, sa responsabilité est limitée aux honoraires payés par le Client au cours des trois (3) derniers mois.

Article 14. Résiliation

Chaque Partie peut résilier le contrat en cas de manquement grave de l'autre, non réparé quinze (15) jours après une mise en demeure écrite. Le mois en cours reste dû. À la fin du contrat, Agence Elite remet au Client les visuels livrés et payés, et lui restitue la gestion complète de ses comptes.

Article 15. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, troubles, décision des autorités, coupure générale d'internet, panne prolongée d'une plateforme). Les obligations sont suspendues pendant l'événement. Au-delà de trente (30) jours, chaque Partie peut résilier le contrat par écrit.

Article 16. Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA applicables. Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
Signature :	Signature :